



금융회사 지배구조 감독규정 시행세칙
[시행 2024. 7. 3.] [금융감독원세칙, 2024. 7. 1., 일부개정]

금융감독원(감독총괄국), 02-3145-8310

제1조(목적) 이 세칙은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 및 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다), 「금융회사 지배구조 감독규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 정한 금융감독원장(이하 "감독원장"이라 한다) 소관사항의 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(임원의 자격요건 적합여부 보고 등) 규정 제3조제2항 및 제3항에 따른 보고는 각 사유 발생일 또는 해임일로부터 7영업일 이내에 다음 각 호의 구분에 따른 서식으로 하여야 한다. <개정 2024. 7. 1.>

1. 법 제7조제1항 각 호의 경우
 - 가. 법 제7조제1항제1호의 사유가 발생한 경우: 별지 제1호서식
 - 나. 법 제7조제1항제2호 또는 제3호의 사유가 발생한 경우: 별지 제1호의2서식
2. 해임한 경우: 별지 제2호서식

제3조(임직원의 겸직 절차 등) ① 규정 제4조제3항에 따른 임직원 겸직승인신청서 및 첨부서류는 별지 제3호서식을 따른다.

- ② 영 제11조제7항 및 규정 제4조제5항에 따른 임직원 겸직의 반기별 현황 보고서 및 첨부서류는 별지 제4호서식을 따른다.
- ③ 영 제11조제9항 및 규정 제4조제5항에 따른 비상근임원의 반기별 현황 보고서 및 첨부서류는 별지 제5호서식을 따른다.

제4조(감사업무보고서의 제출) 규정 제7조제1항 및 제2항에 따른 감사위원회 또는 감사의 업무내용 보고는 별지 제6호서식으로 한다.

제5조(내부통제기준 등) 규정 별표 3 제2호다목에 따른 보험금 지급 관련 소송시 따라야 할 절차와 기준은 별표 1과 같다.

제6조(준법감시인 및 위험관리책임자 임면 보고) 규정 제14조제2항에 따른 준법감시인 및 위험관리책임자의 임면 보고는 선임 또는 해임일로부터 7영업일 이내에 별지 제7호서식으로 한다.

제6조의2(책무구조도의 제출) 규정 제14조의3제4항에 따른 책무구조도의 제출은 별지 제7호의2서식으로 한다.
[본조신설 2024. 7. 1.]

제7조(대주주 변경승인 신청) ① 규정 제15조제1항에 따른 대주주 변경 승인 신청은 별지 제8호서식으로 한다.
② 규정 제15조제7항에 따른 대주주 변경 보고는 별지 제9호서식으로 한다.

제8조(최대주주 자격 심사 등) ① 규정 제17조제2항에 따른 적격성 심사 제출서류는 별지 제10호서식을 따른다.
② 규정 제17조제3항에 따른 심사기준일은 연도말로 하며, 적격성 심사대상은 제1항에 따른 서류를 연도말로부터 2개월 이내에 감독원장에게 제출하여야 한다.
③ 감독원장은 제2항에 따른 서류제출기한 만료일로부터 3개월 이내에 심사를 완료하여야 한다.
④ 제3항에 따른 심사기간을 계산할 때, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 심사기간에 넣지 아니한다.
1. 최대주주 적격성 심사자료의 흠결을 보완하는 기간
2. 법 제32조제1항의 요건을 충족하는지를 확인하기 위하여 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간
3. 천재·지변 그 밖의 사유로 자격심사 결과를 통지할 수 없는 기간
⑤ 영 제27조제5항 및 규정 제17조제3항에 따른 적격성 유지요건 미충족 발생보고는 별지 제11호서식으로 한다.

부칙 <제999호, 2016. 7. 28.>

제1조(시행일) 이 세칙은 금융회사 지배구조 감독규정(2016년 7월 20일 금융위원회 제정의결)의 시행일부터 시행한다. 다만, 제8조제2항은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 시행세칙의 개정) ① 금융지주회사감독규정시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조의4, 제5조의9부터 제5조의10 및 제16조를 삭제한다.

별지 제9-5호, 제17-6호부터 17-10호까지 및 제19호 서식을 삭제한다.

② 금융투자업규정시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7-7조와 제8-1조제1호를 삭제한다.

별책서식1 별지 제1호, 제13호 중 붙임3 및 붙임3-1 서식을 삭제하고, 제14호서식 중 ‘전업 투자자문·투자일임업자·온라인소액투자중개업자 및 전문사모집합투자업자’를 ‘온라인소액투자중개업자’로, ‘제23조제4항·제117조의6제1항’을 ‘제117조의6제1항’으로, ‘주 1) 법 제9조제1항 및 제18조제2항제5호가목 또는 제117조의6제1항, 제249조의3제2항제5호가목, 영 제8조 및 제9조, 또는 제118조의4제4항을’을 ‘주 1) 법 제9조제1항 및 제117조의6제1항, 영 제8조 및 제9조, 또는 제118조의4제4항을’으로, ‘6) 영 제23조제2호, 제118조의6제2호, 또는 제271조의3제2호에’를 ‘6) 영 제118조의6제2호에’로 수정한다.

별책서식2 별지 제13호서식을 삭제한다.

③ 보험업감독업무시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1-4조 및 제5-1조를 삭제한다.

별표 1의2를 삭제한다.

별지 제29호부터 제32호까지 서식을 삭제한다.

④ 상호저축은행업감독업무시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조의2를 삭제한다.

별지 제12호서식을 삭제한다.

⑤ 여신전문금융업감독업무시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조제4항을 삭제한다.

부칙 <제9999호, 2016. 12. 6.>

이 세칙은 2016년 12월 12일부터 시행한다. 다만, 별지 제10호서식은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제9999호, 2024. 7. 1.>

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 7월 3일부터 시행한다.

제2조(임원의 자격요건 적합 여부 보고에 관한 경과조치) 금융회사는 제2조의 개정 규정에도 불구하고 법(제19913호, 2024. 1. 2.) 부칙 제6조 및 영(제34584호, 2024. 6. 18.) 부칙 제2조에 따라 최초로 책무구조도를 작성하여 제출하기 전까지는 종전 규정 제2조에 따라 임원의 자격요건 적합 여부를 보고하여야 한다.

제3조(서식에 관한 적용례) ① [별지 제1호(임원 선임 보고)]의 개정 서식은 이 세칙 시행일 이후에 선임(연임을 포함한다)되는 임원부터 적용한다. 다만, ‘(붙임 1) 임원 선임 내용’ 중 ‘책무’ 부분, ‘(붙임 2) 임원 선임 심사표’ 중 ‘판단사유’ 및 ‘<법 제30조의2제1항에 따른 임원 해당사항>’ 부분은 법(제19913호, 2024. 1. 2.) 부칙 제6조 및 영(제34584호, 2024. 6. 18.) 부칙 제2조에 따라 최초로 책무구조도를 작성하여 제출한 후에 선임(연임을 포함한다)되는 임원부터 적용한다.

② [별지 제1호의2(임원의 직책 변경 등 보고)]의 서식은 법(제19913호, 2024. 1. 2.) 부칙 제6조 및 영(제34584호, 2024. 6. 18.) 부칙 제2조에 따라 최초로 책무구조도를 작성하여 제출한 후에 책무구조도에서 정하는 직책을 변경하거나 책무를 변경·추가하려는 임원부터 적용한다.

③ [별지 제7호(준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고)]의 개정 서식은 이 세칙 시행일 이후에 선임(연임을 포함한다)되거나 해임(사임을 포함한다)된 준법감시인 또는 위험관리책임자부터 적용한다.

④ [별지 제7호의2(책무구조도 제출)]의 개정 서식은 법(제19913호, 2024. 1. 2.) 부칙 제6조 및 영(제34584호, 2024. 6. 18.) 부칙 제2조에 따라 최초로 책무구조도를 작성하여 제출하는 경우부터 적용한다.

⑤ [별지 제8호(대주주 변경 승인 신청)]의 개정 서식은 이 세칙 시행일 이후에 대주주 변경 승인 신청을 하는 경우부터 적용한다.